PODER EJECUTIVO

FUNCION – INTEGRACION – ELECCION

El Poder Ejecutivo Nacional es el órgano encargado de llevar adelante la administración general del país.

En los últimos tiempos las atribuciones del PEN han ido aumentando, no solo ejerce las facultades administrativas sino que ha adquirido un papel de liderazgo político dentro del Estado.

La mayoría de los autores sostiene que el poder ejecutivo es un órgano unipersonal. Se basan en el artículo 87 de la CN que dice:

“El poder ejecutivo será desempeñado por un ciudadano con el título de Presidente de la Nación”.

En cambio la opinión minoritaria sostiene que el Poder Ejecutivo es un órgano Colegiado integrado por Presidente, jefe de gabinete y demás ministros.

Para ser elegido Presidente o Vicepresidente de la Nación, según el artículo 89 CN se requiere:

haber nacido en el territorio argentino, o ser hijo de ciudadano nativo, habiendo nacido en país extranjero; y las demás calidades exigidas para ser elegido senador.

Los candidatos deben reunir esos requisitos al momento de presentar y oficializar sus candidaturas.

El candidato es elegido directamente por el pueblo en doble vuelta.

La convocatoria deberá hacerse con una anticipación no menor de noventa días y la elección será efectuada dentro de los dos meses anteriores a la finalización del mandato del presidente y vicepresidente saliente (Art. 95).

SISTEMA DE DOBLE VUELTA

En la primera vuelta, si la fórmula obtiene el 45 % más uno de los votos, u obteniendo 40 % supera por 10 % al segundo, computando únicamente los votos afirmativos, esto es excluyendo los votos en blanco o nulos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente (Arts. 97 y 98).

Las Juntas Electorales dentro de 10 días corridos deberán informar al Presidente del Senado el resultado de la elección, quien convocará a Asamblea Legislativa para proclamar la fórmula electa (Art. 120 del Código Nacional Electoral).

SISTEMA DE DOBLE VUELTA, continuación

Si ninguna fórmula cumple los requisitos luego del anuncio del resultado por la Asamblea Legislativa se llevará a cabo la segunda vuelta entre las dos fórmulas más votadas, a los 30 días posteriores a la elección, que será proclamada por mayoría simple de los votos afirmativos.

Duración en el cargo:

El Presidente y Vicepresidente duran en sus funciones el término de cuatro años y podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo. Si han sido reelectos o se han sucedido recíprocamente no pueden ser elegidos para ninguno de ambos cargos, sino con el intervalo de un período.

Juramento del presidente:

Al tomar posesión de su cargo el presidente y vicepresidente prestarán juramento, respetando sus creencias religiosas, de: "desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente (o vicepresidente) de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina".

JEFATURAS DEL PODER EJECUTIVO

- JEFE DE ESTADO
- JEFE DE GOBIERNO
- JEFE DE LA ADMINISTRACION PUBLICA
- JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS

Acefalía

Es la situación que se produce cuando falta el titular del P.E

En caso de que el presidente en ejercicio no pudiese continuar ejerciendo el cargo, por motivos tales como enfermedad, ausencia, muerte, renuncia o destitución, el cargo es ejercido por el vicepresidente (artículo 88 CN).

En caso de requerirse un reemplazo para el presidente en una circunstancia en la que no se disponga de un vicepresidente, le corresponde al Congreso establecer quien asumirá el cargo.

La Ley 20.972, de Acefalía, establece la línea sucesoria, así transitoriamente el Poder Ejecutivo debe ser desempeñado:

1. por el presidente provisorio del Senado, a falta de este
2. por el presidente de la Cámara de Diputados, a falta de ambos
3. por el presidente de la Corte Suprema de Justicia

Ese funcionario estará a cargo del Poder Ejecutivo sin asumir el título de «presidente».

Si la vacancia es transitoria, estos funcionarios deben ejercer el Poder Ejecutivo hasta el retorno del presidente (o vice).

Si la vacancia no es transitoria, el Congreso en Asamblea Legislativa, dentro del plazo de dos días debe elegir un presidente, para gobernar, quien deberá terminar el mandato inconcluso o realizar un llamado a nuevas elecciones (art 88 CN).

Ese funcionario debe ser elegido entre los senadores, diputados o gobernadores.

En caso de que ya haya un presidente y un vicepresidente electos, asumirán el cargo antes para cumplir el mandato.

JEFATURA DE GABINETE

La Jefatura de Gabinete de Ministros es un cargo ministerial desempeñado por el jefe de Gabinete.
La figura del Jefe de Gabinete fue introducida por nuestra CN en la reforma de 1994.

Es el órgano no electivo que la Constitución pone al frente de la Administración.

Sus funciones pueden agruparse en:

1. Legislativas
2. Administrativas
3. Coordinación

Legislativas

•Envía cada año al Congreso el proyecto de ley del Presupuesto General de gastos y Recursos para el Sector Público Nacional.

•Por medio de su firma, refrenda los decretos reglamentarios, prorroga las sesiones ordinarias del Parlamento y convoca a sesiones extraordinarias.

•Rinde cuentas periódicamente sobre el rumbo del gobierno a la vez que responde por escrito los pedidos de informes que le fueren formulados.

Administrativas

- Nombra a los empleados de la administración pública.
- Recauda las rentas de la nación.
- Ejecuta el presupuesto.
- Cumple con las delegaciones que le formulase el Presidente.

Coordinación

•Ejerce la administración general del país, trabajando junto al gabinete de ministros y sus funcionarios, coordinando las tareas a su cargo y haciendo un seguimiento de las políticas públicas diseñadas.

•Convoca semanalmente a las reuniones de gabinete y las preside en caso de ausencia del Presidente.